

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

X SEZIONE CIVILE

In persona del giudice onorario, dott.ssa Elisabetta Ferrari, in funzione di giudice unico ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 39125 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente

TRA

Parte_1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Picozzi, Alessio Carosi e Maria Grazia Bianco, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, via dei Condotti n. 9

attore

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Storace, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Crescenzio n. 20

convenuta

OGGETTO: mediazione

CONCLUSIONI: all'udienza del 03.11.2020 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2018, *Parte_1* conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma, la *Controparte_1* esponendo di avere visitato, tramite l'agenzia convenuta, l'immobile, sito in Roma, via dei Podesti n. 9, per il quale formulava una proposta di acquisto, per l'importo di € 300.000,00 (poi elevato ad € 310.000,00) e,

contestualmente conferiva all'agenzia l'incarico di mediazione, consegnando un assegno di €.5.000,00 a titolo di caparra e la proposta veniva accettata in data 14.02.2017; che la convenuta al momento della proposta dichiarava la correttezza dell'allineamento catastale dell'immobile e la conformità della planimetria e dei dati catastali, tuttavia, l'attore veniva informato dal notaio rogante di abusi catastali e difformità edilizie ed urbanistiche che comportavano lo slittamento del termine per la stipula del preliminare, prevista al 22.02.2017, prima al 30.05.2017 e, poi, all'08.07.2017; che il 14.07.2017 le parti addivenivano alla stipula del preliminare, in forza del quale esso acquirente versava un'ulteriore somma di € 45.000,00, a titolo di ulteriore caparra, con obbligo per la promissaria venditrice, di regolarizzare a sua cura e spese tutte le difformità e le irregolarità riscontrate, mentre l'attore provvedeva a versare all'Agenzia la somma di € 10.000,00 a titolo di provvigione; che in data 11.04.2018, acquirente e venditore decidevano di risolvere il contratto, preso atto delle cause ostative alla stipula del definitivo e l'attore informava l'Agenzia della risoluzione del preliminare e chiedeva la restituzione di quanto versato, in quanto l'affare non era andato a buon fine e non ottenendo riscontro, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta all'incarico di mediazione ricevuto, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto dall'attore alla mediatrice, di condannare quest'ultima alla restituzione della somma di € 12.200,00, ricevuta a titolo di provvigione ed al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali subiti dall'attore, nella misura di € 4.554,88, per complessivi €.16.754,88.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la pretesa attorea e precisando che non vi era alcun inadempimento da parte sua, ai doveri di correttezza e buona fede, in quanto non era tenuta a svolgere ulteriori controlli edilizi-urbanistici e, soprattutto perché, al momento della sottoscrizione del preliminare veniva allegata al contratto, la visura storica rilasciata dall' *[...]* *Org_1* dalla quale risultava che la planimetria era conforma allo stato dei luoghi; che il notaio incaricato del rogito aveva rilevato l'irregolarità, ma acquirente e venditore, dopo i primi rinvii, avevano liberamente fatto stipulare l'atto dal notaio, che aveva effettuato ulteriori e più specifici controlli; che l'attore spontaneamente aveva provveduto al pagamento della provvigione, il cui diritto era maturato al momento dell'accettazione della proposta da parte del venditore, mentre la successiva decisione dei contraenti di sciogliersi dal vincolo negoziale non poteva, comunque, ostacolare il diritto della mediatrice alla provvigione, né arrecare un danno all'Agenzia che aveva svolto correttamente il suo incarico e che, pertanto, chiedeva di rigettare la domanda dell'attore.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, espletata prova per testi, all'udienza del 3 novembre 2020, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione, si ritiene non fondata la domanda dell'attore di restituzione dell'importo pagato alla convenuta, a titolo di provvigione, sul presupposto che l'affare non si sia concluso per grave inadempimento della società di mediazione ai doveri di correttezza e diligenza ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c. ed agli obblighi di corretta informazione, di cui all'art.1759 c.c., per avere la stessa omesso di riferire dell'esistenza di abusi e difformità catastali, edilizie ed urbanistiche sull'immobile oggetto di vendita.

Il *thema decidendum*, pertanto, si sostanzia nell'esistenza di un'inadempienza contrattuale o meno addebitabile al mediatore, nello svolgimento del suo incarico.

La giurisprudenza del Supremo Collegio, infatti, ha affermato che "il mediatore, nell'esecuzione della prestazione non è tenuto – in difetto di specifico accordo sul punto - a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica al fine di individuare circostanze rilevanti circa la conclusione dell'affare che a lui non sono note" (cfr. Cass. n. 18140/2015).

Nel caso in esame, non vi era stato uno specifico accordo delle parti in tal senso ed infatti, lo stesso attore non lamenta la mancata esecuzione di ulteriori indagini da parte del mediatore.

Al contrario, si deve osservare che il diritto del mediatore a ricevere la provvigione sorge, ai sensi dell'art. 1755 c.c., se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, intendendosi in tal senso la costituzione di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione o per la risoluzione del contratto stesso (cfr. Cass. n. 22363/2018).

Nel caso di specie, tale diritto è sorto con la stipula, in data 14.07.2017, del contratto preliminare di compravendita dell'immobile per cui è causa, mentre alcun rilievo può essere dato alla circostanza che detto contratto sia stato, poi, risolto consensualmente dalle parti.

Infatti, il promissario acquirente si determinava a pagare la provvigione solo dopo la stipula del contratto preliminare, ben conoscendo la situazione dell'immobile, che era stata resa nota dagli accertamenti effettuati dal notaio incaricato, tanto che la data del preliminare era stata rinviata per ben due volte.

Pertanto, lo stesso attore aveva individuato tempestivamente i profili di criticità dell'immobile e nonostante ciò si era determinato a proseguire nell'acquisto.

Inoltre, nel corso dell'istruttoria, l'attore ha più volte evidenziato i gravi abusi catastali, edilizi ed urbanistici, senza mai fornire una specifica prova sul punto, che potesse consentire di valutarne l'effettiva incidenza sull'acquisto.

D'altra parte, nella fattispecie in esame, non era stato previsto alcuno specifico obbligo del mediatore, di svolgere indagini e controlli particolari sull'immobile, né è stata data prova che il mediatore fosse a conoscenza dell'effettiva situazione dell'immobile.

Con riferimento alla condotta tenuta dal mediatore nell'espletamento dell'incarico, infatti, non sembrano rinvenibili profili di responsabilità, ai sensi dell'art. 1759 c.c., che giustifichino la richiesta di restituzione della provvigione corrisposta.

Si deve ritenere, peraltro, che ove la ragione posta a base della risoluzione del contratto fosse stata unicamente la sussistenza di abusi edilizi ed urbanistici tali da non consentire la stipula del rogito, la parte promissaria acquirente avrebbe avuto il diritto di far valere la responsabilità contrattuale della parte promittente venditrice, chiedendo a quest'ultima anche il risarcimento del danno, che in questa sede ha ritenuto di far valere nei confronti dell'agente immobiliare.

L'art. 1759 c.c. deve essere letto unitamente agli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché alla disciplina speciale della figura professionale del mediatore, con la conseguenza che se da un lato, il mediatore è tenuto a comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note, o comunque conoscibili con la media diligenza della figura professionale, dall'altro, non può essere onerato di effettuare indagini tecnico-giuridiche che non siano contenute in uno specifico mandato conferito dalle parti, o da una di esse (cfr. sul punto Cass. n.8849/2017).

Pertanto, non può ritenersi che vi sia un grave inadempimento nella condotta del mediatore, che non ha riferito alle parti l'esistenza di abusi che non gli erano stati indicati dalla parte venditrice.

La prova testi espletata non ha avuto un rilievo determinante, anche in considerazione di quanto riconosciuto dallo stesso *Tes_1* che ha dichiarato di aver agito in affiancamento al titolare dell'agenzia, circostanza confermata dai documenti in atti, mentre, non ha rilievo determinante il fatto che materialmente il modulo relativo alla proposta fosse stato da lui compilato (cfr. verbale udienza del 14.05.2019).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene infondata la domanda di restituzione della provvigione corrisposta al mediatore, che non può essere accolta e con il rigetto della domanda principale, viene assorbita anche la domanda di risarcimento.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice unico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti della *Controparte_1* ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

A) Rigetta le domande dell'attore;

B) Condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida in complessivi € 2.700.00, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali, di cui €.100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma il 8 giugno 2021

Il Giudice

Elisabetta Ferrari